

CONTRAT DE PRESTATION DE DÉPLOIEMENT ET DE MISE EN LIGNE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

LE PRESTATAIRE S.A.R.L. ASTORYA SGI — 9 rue du Petit Châtelier, 44300 Nantes SIRET : 523 625 804 00027 — Capital social : 7 500,00 € Représentée par son gérant, dûment habilité. Ci-après « le Prestataire ».

LE CLIENT Raison sociale : _____ · SIREN/SIRET : _____
Adresse : _____ Représenté par : _____
Qualité : _____ Ci-après « le Client ».

Ci-après ensemble « les Parties ».

PRÉAMBULE

Le Prestataire réalise pour le Client la **mise en ligne** d'une application web (le « Logiciel ») : mise en place du dépôt de code, déploiement sur la plateforme d'hébergement, sécurisation (HTTPS/SSL) et raccordement au nom de domaine, puis, en phase optionnelle, le **transfert vers un hébergement OVH**. Le détail chiffré des prestations figure au **devis annexé**, qui fait partie intégrante du présent Contrat.

ARTICLE 1 — OBJET

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire réalise les prestations de déploiement et de mise en ligne décrites à l'article 2, ainsi que les responsabilités respectives des Parties.

ARTICLE 2 — DESCRIPTION DES PRESTATIONS

2.1 — Phase 1 : mise en ligne

- Mise en place du **dépôt Git** (initialisation, branches, accès) ;
- **Déploiement** de l'application sur la plateforme (build, variables d'environnement, en-têtes de sécurité) ;
- Configuration du **nom de domaine (DNS)** ;
- Émission et installation du **certificat SSL** (HTTPS, redirection, chaîne de confiance) ;
- Configuration de l'**environnement applicatif** (clés de service, connexions) ;

- **Recette** et mise en production ; **formation** à la prise en main.

2.2 — Phase 2 (optionnelle) : transfert vers OVH Déclenchée sur demande écrite du Client après validation : provisionnement de l'hébergement OVH, transfert du code et des assets, configuration serveur, repointage DNS, réinstallation du certificat SSL, recette post-migration.

2.3 — Périmètre Les prestations sont limitées aux tâches listées au devis. Toute demande hors périmètre fait l'objet d'un devis complémentaire.

ARTICLE 3 — MODALITÉS ET PLANNING

Les prestations débutent après signature du Contrat, acceptation du devis et mise à disposition par le Client des accès nécessaires (art. 6). Un ****planning prévisionnel et des jalons**** sont convenus entre les Parties. Les délais sont donnés à titre indicatif et courent à compter de la réception de l'ensemble des éléments et accès requis.

ARTICLE 4 — PRIX ET FACTURATION

4.1 Les prix sont ceux du devis annexé, exprimés **hors taxes**, TVA en sus au taux en vigueur. **4.2** Modalités : **acompte de 40 %** à la commande, solde à la **recette** (mise en production). La Phase 2 (OVH) est facturée séparément à son déclenchement. **4.3 — Pénalités de retard** : toute somme non réglée à l'échéance porte intérêt, sans mise en demeure préalable, au taux d'intérêt légal majoré, sans pouvoir être inférieur à **trois fois le taux d'intérêt légal** (loi 2008-776 du 04/08/2008), outre une **indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €**.

ARTICLE 5 — OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE (RESPONSABILITÉS)

Le Prestataire s'engage à :

- Exécuter les prestations avec ****diligence, professionnalisme** et selon les règles de l'art****** (obligation de moyens) ;
- Mettre en œuvre une configuration **sécurisée** (HTTPS/SSL, en-têtes de sécurité) conforme à l'état de l'art à la date d'intervention ;
- **Documenter** la configuration livrée (accès, paramètres, procédure de déploiement) et la remettre au Client ;
- **Notifier sans délai** tout incident significatif affectant la mise en ligne ;
- Restituer au Client la **pleine maîtrise** de ses comptes tiers (dépôt, hébergement, domaine) — voir art. 8 ;
- Respecter ses obligations en matière de **protection des données** (art. 9).

ARTICLE 6 — OBLIGATIONS DU CLIENT

Le Client s'engage à :

- Régler les factures aux échéances prévues (art. 4) ;

- Désigner un **interlocuteur référent** ;
- Fournir en temps utile les **accès et éléments** nécessaires : compte/plateforme

d'hébergement, **nom de domaine et accès DNS**, compte OVH (Phase 2), clés et paramètres applicatifs, contacts techniques ;

• Être **titulaire** (ou le devenir) des comptes tiers (hébergeur, domaine, services) à son nom ;

- Utiliser l'application conformément à sa documentation ;
- Signaler sans délai tout incident de sécurité.

Tout retard ou défaut de fourniture des accès suspend d'autant les délais et peut donner lieu à refacturation du temps improductif.

ARTICLE 7 — RÉCEPTION / RECETTE

À l'issue de la Phase 1, le Client procède à la **recette** (vérification du bon fonctionnement : accès, HTTPS, parcours principaux). À défaut de réserve écrite et motivée dans un délai de **cinq (5) jours ouvrés**, la recette est réputée **acceptée** et les prestations réputées conformes. La mise en production vaut présomption de bon fonctionnement.

ARTICLE 8 — RESPONSABILITÉ

8.1 Le Prestataire est tenu d'une **obligation de moyens**. Sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de **faute prouvée**, dans la limite des **dommages directs** prévisibles à la date de signature. **8.2 — Plafond** : la responsabilité totale du Prestataire, toutes causes confondues, est **plafonnée au montant HT effectivement perçu** au titre des prestations concernées. **8.3 — Dommages indirects exclus** : perte d'exploitation, de chiffre d'affaires, de données (dès lors qu'une sauvegarde était disponible), atteinte à l'image, etc. **8.4 — Exonération** : le Prestataire est déchargé de toute responsabilité en cas de modification du code/configuration par le Client ou un tiers après livraison, d'utilisation non conforme, de défaut d'accès/d'assurance côté Client, ou de compromission d'identifiants côté Client. **8.5 — Sous-traitants et tiers** : les plateformes tierces (dépôt, hébergeur Vercel/OVH, base de données, autorité de certification, registrar) sont hors du contrôle du Prestataire ; sa responsabilité se limite aux engagements qu'il peut obtenir d'eux. Une indisponibilité imputable à l'un de ces tiers ne peut engager le Prestataire au-delà des garanties dudit tiers.

ARTICLE 9 — PROPRIÉTÉ, COMPTES TIERS ET DONNÉES

9.1 Les **comptes tiers** (dépôt, hébergement, domaine, base de données) sont ou deviennent la **propriété du Client**, à son nom ; le Prestataire n'y dispose que d'accès nécessaires à la prestation, révocables à la livraison. **9.2** La propriété intellectuelle du code applicatif demeure régie par le(s) contrat(s) de licence/mise à disposition applicable(s) ; la présente prestation porte sur le **déploiement**, non sur la cession du Logiciel. **9.3 — RGPD** : chaque Partie respecte la réglementation applicable aux données personnelles. Le Prestataire agit en sous-traitant pour les seuls traitements strictement nécessaires au déploiement et ne conserve aucun accès au-delà.

ARTICLE 10 — CONFIDENTIALITÉ

Les Parties s'engagent à garder confidentielles les informations échangées (accès, clés, configurations, données) pendant la durée du Contrat et ****deux (2) ans**** après son terme.

ARTICLE 11 — GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

Le Prestataire corrige gratuitement, pendant **trente (30) jours** après la recette, toute non-conformité de la mise en ligne qui lui serait imputable (hors modification par un tiers et hors évolutions/demandes nouvelles).

ARTICLE 12 — RÉVERSIBILITÉ / TRANSFERT

Le Client conservant la maîtrise de ses comptes tiers, la **réversibilité** est assurée nativement. La Phase 2 organise le **transfert vers OVH** dans les mêmes conditions de sécurité ; un contrôle de bon fonctionnement clôt la migration.

ARTICLE 13 — RÉSILIATION

En cas de manquement grave d'une Partie non réparé **quinze (15) jours** après mise en demeure, l'autre Partie peut résilier de plein droit. Les prestations réalisées et les frais engagés jusqu'à la date d'effet restent dus.

ARTICLE 14 — DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

Le présent Contrat est régi par le **droit français**. À défaut d'accord amiable, compétence est attribuée aux ****tribunaux du ressort du siège du Prestataire****.

Fait à _____, le _____, en deux exemplaires.

Le Prestataire (ASTORYA SGI)	Le Client
Nom / qualité :	Nom / qualité :
Signature (précédée de « Bon pour accord ») :	Signature (précédée de « Lu et approuvé, bon pour accord ») :

Annexe : devis n° _____ du _____ (prestations et prix détaillés).